

Nr. 165 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 31. Oktober 1936, 10 Uhr

R 3001/10229, Bl. 346–350 Protokoll durch GerAss. Hefermehl/RJuM

Anwesend: StS Schlegelberger (Vorsitz); MR Quassowski, AGR Herbig, LGR Geßler, GerAss. Hefermehl (RJuM); MD Schniewind, MR Warncke, RR Matthes (RWiM); MD Sommer, GerAss. Enke (StdF).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES AKTIENGESETZES]¹

Der Vertreter des Reichsministeriums Heß erklärte zu Beginn der Sitzung, daß eine Bindung irgendwelcher Art an den Aktienrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht nicht bestehe. Der Aktienrechtsausschuß sei nicht das Sprachrohr der Partei. Dies folge schon aus der Zusammensetzung des Ausschusses, die sehr zu rügen sei. Im Ausschuß säßen nur die Herren Generaldirektoren. Von ihnen sei kein Gesetz für das Volk, sondern allein für gewisse Interessenten zu erwarten. Mindestens hätte in dem Ausschuß ein Vertreter der deutschen Arbeitsfront sitzen müssen, der die Interessen der Gefolgschaft gewahrt hätte. Wenn überhaupt einige nationalsozialistische Bestimmungen in den Entwurf gekommen seien, so sei das offenbar nur das Verdienst des Reichsjustizministeriums. Er habe gehört, daß diese Neuerungen nur nach schweren Widerständen des Aktienrechtsausschusses durchgesetzt worden wären.

Im einzelnen sei zu dem Entwurf folgendes zu sagen:

Zu § 3²

Die Aktiengesellschaft solle nur für Unternehmungen zulässig sein, die ein Handelsgewerbe betreiben. Namentlich Grundstücksgesellschaften dürften nicht in dieser Rechtsform betrieben werden.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß man wohl gewisse Unternehmen von der Rechtsform der AG ausschließen, nicht aber positiv aufzählen könne, welche Unternehmen in Form einer AG betrieben werden könnten.

Ministerialrat Quassowski wies darauf hin, daß bei einem Verbot der AG für Terraingesellschaften diese in die Rechtsform der GmbH gedrängt würden. Dies sei bei dem augenblicklichen Rechtszu-

¹ Vorgeschichte des Entw. s. ARH II/2, Nr. 235. Nachdem in Referentenverhandlungen am 17./18. 3. 1936 die zwischen RJuM und RWiM noch unerled. Streitpunkte (im wesentl. handelte es sich um Zuständigkeitsfragen) erörtert und letzte Hemmnisse in Besprechungen zwischen den StS Schlegelberger und Posse am 1. 4. sowie zwischen Gürtner und Schacht am 29. 4. ausgeräumt waren (Einzelheiten s. R 3001/10229, Bl. 162–221), hatte der RJuM im Mai 1936 den Ressorts die Druckfassung des GesEntw. zugeleitet; R 22/542, Bl. 132ff. Diesen Entwurf befürwortete der Aktienrechtsausschuß der ADR, auf dessen Arbeit die sachl. Grundlagen der Reform maßgeblich zurückgingen, in seiner Sitzung vom 22. 10. 1936. Dort schon hatten Vertreter des StdF die nachfolg. dokumentierten Forderungen vorgebracht, waren aber nicht durchgedrungen; ihnen wurde entgegengehalten, die polit. Änderungswünsche der Partei seien bereits in einem früheren Stadium der Verhandlungen eingehend gewürdigt worden. Protokoll: AKADEMIE FÜR DT. RECHT: Ausschuß für Aktienrecht, S. 423–469, auch S. XLIII.

² § 3 lautete: „Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht.“

stand der GmbH nicht wünschenswert³. Im übrigen habe der Aktiengesetzentwurf auch gegen den Mißbrauch bei Terraingesellschaften Vorkehrungen getroffen. Grundstücksgesellschaften gingen meist sofort nach der Gründung in Liquidation; jetzt sei eine Bilanzprüfung vorgesehen.

Der Vertreter des Reichsministeriums Heß erklärte, daß er die Gegengründe noch überprüfen werde. Im Zusammenhang mit der Erörterung zu § 3 schlug der Vertreter des Reichsministeriums Heß weiter das Verbot der Einmanngesellschaft⁴ vor. Nach Darstellung der Gründe und Gegengründe erklärte er jedoch, daß diese Frage für sein Ministerium weniger wichtig sei.

Zu § 10⁵

Das Reichswirtschaftsministerium solle ermächtigt werden, für bestimmte Betriebe, insbesondere Rüstungsbetriebe, die Namensaktie obligatorisch zu machen. In Zukunft plane man, in den Händen von Juden befindliche Aktien zwangsweise in Schuldverschreibungen umzuwandeln und mit 4% zu verzinsen.

In der Aussprache kam man zu dem Ergebnis, daß diese Frage der Judengesetzgebung Vorbehalten werden müsse und nicht im Aktiengesetz geregelt werden könne⁶.

Zu § 70 Abs. 1⁷, § 288⁸

Der § 70 Abs. 1 sei eine *lex imperfecta*. Von der Vorschrift des § 288, die eine Auflösung der Gesellschaft bei Gefährdung des Gemeinwohls zulasse, werde nur selten Gebrauch gemacht werden. Zumindest müsse der § 288 auch eine nicht nur vorläufige Absetzung von Vorstandsmitgliedern zulassen. Wolle man aber den § 288 nicht erweitern, so müsse man den § 70 Abs. 1 bei dem Worte „leiten“ enden lassen.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums führte aus, bei einer Erweiterung des § 288 bestehe die Gefahr, daß vor allem von Querulanten und Denunzianten in großem Umfang Anträge auf Absetzung von Vorstandsmitgliedern gestellt werden würden.

³ Das GmbH-Recht sollte ebenfalls einer gründl. Revision unterzogen werden. Ein erster GesEntw. des RJuM lag aber erst im August 1939 vor und wurde wegen des Krieges nicht weiterverfolgt: R 3001/10657 – 10658. Näheres s. W. SCHUBERT, Der Entwurf des Reichsjustizministeriums zu einem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung von 1939, in: Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht, Beih. 58 (1985), S. 25ff.; AKADEMIE FÜR DT. RECHTII: Ausschuß für GmbH-Recht.

⁴ Hierzu ARH II/2, Nr. 235 Anm. 18 und 29.

⁵ § 10 *Inhaber- und Namensaktien*: „(1) Die Aktien können auf den Inhaber oder auf Namen lauten. – (2) Sie müssen auf Namen lauten, wenn sie vor der vollen Leistung des Nennbetrags oder des höheren Ausgabebetrags ausgegeben werden; der Betrag der Teilleistungen ist in der Aktie anzugeben. – (3) Zwischenscheine müssen auf Namen lauten. – (4) Zwischenscheine auf den Inhaber sind nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe sind die Ausgeber den Besitzern als Gesamtschuldner verantwortlich.“

⁶ Am 4. 11. 1936 fragte ORR v. Normann/PrStM im RJuM an, „wie vermieden werden kann, daß Aktien solcher Gesellschaften, die mit der Durchführung des neuen Vierjahresplanes befaßt sind, in jüdische Hände gelangen“. Man verblieb dahin, daß erst festgestellt werden solle, bei welchen Unternehmungen ein Bedürfnis für derlei „Schutzmaßnahmen“ bestehe; R 3001/10229, Bl. 351. Sommer kam in seinem Schreiben an Schlegelberger vom 17. 12. 1936, mit der er dem AktienG unter nur mehr salvatorischen Vorbehalten zustimmte (ebd. Bl. 466f.), nochmals auf die Angelegenheit zurück: „Wie Ihnen wohl bekannt sein wird, hat der Führer angeordnet, daß Bestimmungen über die Eintragung jüdischer Gewerbebetriebe und die Kennzeichnung arischer Gewerbebetriebe vorbereitet werden. Eine Trennung in jüdische und nichtjüdische Gewerbebetriebe macht aber insbesondere bei Aktiengesellschaften Schwierigkeiten. Eine Lösung kann nur dadurch herbeigeführt werden, daß die Aktie grundsätzlich die Form der Namensaktie erhält und Inhaberaktien nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. Um Unzuträglichkeiten zu beseitigen, kann die Eintragung ja – insbesondere in bestimmten Fällen – in geheim zu haltenden Büchern erfolgen.“ Der § 10 wurde indes nicht mehr geändert.

⁷ § 70 *Leitung der Aktiengesellschaft*: „(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Betriebs und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es fordern.“ – § 70 entsprach dem § 69 der Erstfassung von 1935: ARH II/2, Nr. 235 Anm. 6 und 29.

⁸ § 288 *Wahrung des Gemeinwohls durch den Staat*: „(1) Gefährdet eine Aktiengesellschaft das Gemeinwohl, namentlich durch ein Verhalten ihrer Verwaltungsträger, das gröblich gegen das Gesetz oder gegen Grundsätze verantwortungsbewußter Wirtschaftsführung verstößt, so kann das Reichswirtschaftsgericht auf Antrag des Reichswirtschaftsministers die Gesellschaft auflösen. (2) In dringenden Fällen kann das Reichswirtschaftsgericht oder sein Vorsitzter vor der Entscheidung über die Auflösung die nötigen einstweiligen Anordnungen treffen. [...]“ – § 288 entsprach dem § 281 der Erstfassung von 1935; s. ARH II/2, Nr. 235 Anm. 23.

Der Vorsitzende schlug vor, dem Absatz 2 des § 288, der als vorläufige Maßnahme auch die Absetzung von Vorstandsmitgliedern zulasse, als einen besonderen Paragraphen herauszustellen und ihm dadurch eine größere selbständige Bedeutung zu geben. Auch käme in Frage, daß unter Umständen die zunächst als vorläufige Maßnahme verfügte Absetzung eines Vorstandsmitgliedes für dauernd wirksam sei.

Die Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums behielten sich ihre endgültige Stellungnahme vor⁹.

Zu § 70 Abs. 2¹⁰

Der Vertreter des Reichsministeriums Heß erklärte diese Frage für erledigt. Auch er sei der Ansicht, daß die Gesellschaft nicht zwingend einen Vorsitz der Vorstands haben müsse.

Zu § 72¹¹

Es sei notwendig, die Tantiemen (nicht die Gehälter) mit den sozialen Aufwendungen (nicht den sozialen Lasten) in eine bestimmte Relation zu setzen. Es gehe nicht an, daß bei dem Aufstieg der Wirtschaft die Tantiemen der Verwaltungsmitglieder steigen, während die Löhne der Arbeiter konstant bleiben.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums wies darauf hin, daß heute schon in den meisten Betrieben sehr viel für soziale Aufgaben aufgewandt würde.

Die Frage wurde bis zu einer weiteren Besprechung zurückgestellt. Es wurde in Aussicht genommen, in der Zwischenzeit einen Weg zu finden, um in irgendeiner Form den Wünschen des Reichsministeriums Heß gerecht zu werden¹².

Zu § 80¹³

Bei Aktiengesellschaften, die keine Banken wären, müßten Kreditgewährungen überhaupt verboten sein.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums führte aus, es sei gerade wünschenswert, daß ein Vorstandsmitglied, das Kredit brauche, diesen nicht bei einer fremden Gesellschaft aufnehme. Denn sonst habe die Gesellschaft keinen genauen Überblick über die Vermögensverhältnisse des Vorstandsmitglieds. Ferner könne der Vorstand sich auch nach dem Aktiengesetz nicht den Kredit selbst gewähren; er brauche vielmehr die ausdrückliche Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Vertreter des Reichsministeriums Heß nahm hierauf seine Bedenken gegen § 80 zurück.

Zu § 86 Abs. 2¹⁴

⁹ Der Anregung Schlegelbergers wurde nach Verhandlungen mit dem RWiM (R 3001/10229, Bl. 381–383, 436f.) dadurch entsprochen, daß in der KabVorl. vom 12. 1. 1937 (R 22/542, Bl. 527ff.) der § 288 (2) gestrichen und als neuer § 289 *Anordnungen vor der Auflösung* in folg. Fassung eingeschaltet wurde: „Ist die Auflösung beantragt, so kann das Reichswirtschaftsgericht auf Antrag des Reichswirtschaftsministers vor der Entscheidung über die Auflösung die nötigen Anordnungen treffen. Der Reichswirtschaftsminister stellt den Antrag im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz und den sonst beteiligten Reichsministern.“

¹⁰ § 70 (2) lautete: „Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitz des Vorstands ernannt, so entscheidet dieser, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, bei Meinungsverschiedenheiten im Vorstand.“

¹¹ Gemeint ist § 78, der die Bemessung der Vorstandsbezüge regelte.

¹² Nach Verhandlungen des RJuM mit dem RWiM und mit Schacht persönlich erklärte sich dieser Anf. Dez. 1936 „trotz allgemeinwirtschaftlicher Bedenken“ mit folg. Ergänzung zu den §§ 78 und 98 (Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder) einverstanden: „Gewinnbeteiligungen sollen in einem angemessenen Verhältnis stehen zu Aufwendungen zugunsten der Gefolgschaft oder von Einrichtungen, die dem allgemeinen Wohle dienen.“ R 3001/10229, Bl. 432–437. Der StdF hätte statt der Soll-Vorschrift lieber eine feste Verhältniszahl zwischen zusätzl. soz. Leistungen und Tantiemen gesehen, gab sich mit dieser Klausel aber letztlich zufrieden; ebd. Bl. 466f.

¹³ § 80 regelte die Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte mit Genehmigung des Aufsichtsrats.

¹⁴ § 86 traf Bestimmungen über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und entsprach dem § 85 der Erstfassung von 1935; s. ARH II/2, Nr. 235 Anm. 21. Der nur sprachl. leicht abgeänderte Abs. 2 lautete nun: „Eine juristische Person kann nicht Aufsichtsrats-

Der Nationalsozialismus habe sich stets gegen die Kumulierung der Aufsichtsratsposten ausgesprochen. Es sei für die Partei eine Unmöglichkeit, im neuen Aktiengesetz zuzulassen, daß jemand in zwanzig Aktiengesellschaften Aufsichtsratsmitglied sein könne. Es genüge, wenn man die Kumulierung von 5 Aufsichtsratsposten zulasse.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums wies darauf hin, daß gerade die öffentliche Hand an der Zulässigkeit der Kumulierung von Aufsichtsratsposten interessiert sei. Dies dürfe man nicht unmöglich machen.

Im Einverständnis mit dem Vertreter des Reichsministeriums Heß wurde in Aussicht genommen, die Zahl der Aufsichtsratsposten grundsätzlich auf 10 zu beschränken, jedoch den Reichswirtschaftsminister zu ermächtigen, eine Häufung von Aufsichtsratsposten bis auf 20 zuzulassen, wenn das Wohl der Gesellschaft oder gesamtwirtschaftliche Belange es fordern¹⁵.

mitglied sein. Mitglied kann ferner nicht sein, wer bereits in zwanzig Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien Aufsichtsratsmitglied ist.“

- ¹⁵ Schacht stimmte der Höchstzahl von 10 Mandaten mit folg. Zusatz zu § 86 (2) Satz 2 zu: „Soweit es zur ausreichenden Vertretung von Aktionär- und Gläubigerinteressen [in der endgült. Fassung: zur ausreichenden Wahrnehmung wirtschaftlicher Belange] des Reiches, von Ländern, Gemeindeverbänden, Gemeinden oder von Wirtschaftsunternehmen nötig erscheint, kann der Reichsminister der Justiz mit Zustimmung der [endgült. Fassung: im Einvernehmen mit den] beteiligten Reichsminister[n] abweichende Anordnungen treffen.“ Auf diese Weise, so Schlegelberger am 15. 12. 1936 an Sommer, sei die dem StdF „unerwünschte Zahl 20 entfernt und umgekehrt ein Ventil eingebaut, das es ermöglicht, notwendigen Ausnahmen Rechnung zu tragen. Daß die Gewährung dieser Ausnahme in die Hand des Reichsministers der Justiz gelegt ist, werden Sie als zweckmäßig anerkennen“; R 3001/10229, Bl. 432f. Der StdF akzeptierte diese Formulierung am 18. 12. unter dem Vorbehalt: „Darüber hinaus halte ich es aber für unbedingt erforderlich, die Aktiengesellschaft, die jemand, der schon 10 oder mehr Aufsichtsratsposten inne hat, auf einen weiteren Aufsichtsratsposten beruft, zu verpflichten, die auf den Betreffenden entfallende Tantieme an die NSV abzuführen“; ebd. Bl. 466f. Ins Gesetz wurde diese Forderung nicht aufgenommen. – Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 15. 1. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 165 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 31. Oktober 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d165>